Trabajo

Función Pública

Bogotá, Colombia,28 de Marzo de 2025

CIRCULAR 0035

PARA: CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES SINDICALES

DE: MINISTRO DEL TRABAJO Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (e).

ASUNTO: SOLICITUD CERTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS AFILIADOS A SU ORGANIZACIÓN SINDICAL PARA LA NEGOCIACIÓN NACIONAL ESTATAL 2025

Estimados representantes de las organizaciones sindicales reciban un cordial saludo por parte del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo de la Función Pública del Gobierno del Cambio.

Dando cumplimiento al *Decreto 243 de 2024 que hace parte integral del Decreto 1072 de 2015*, en este primer semestre se desarrollará una nueva negociación colectiva en el sector público, en atención a lo estipulado en el artículo 2.2.2.4.4. el cual dispone:

> ***PARÁGRAFO TRANSITORIO:*** *Entre tanto se realice el censo sindical por parte del Ministerio del Trabajo, la representatividad de las organizaciones sindicales se deberá determinar conforme con la siguiente información:*
>
> 1. *Certificado de descuento mensual efectuado por el empleador y pagado a la respectiva organización sindical, federal y confederal.*
> 2. *La certificación que, como requisito y condición de participación, necesariamente deberá expedir toda organización bien sea sindicato, federación o confederación, con las firmas de su secretario y fiscal, <u>sobre el número de sus empleados públicos afiliados, registrados en los libros sindicales, con derecho y pago de su cuota sindical descontada por el empleador</u>.* (Subrayado fuera de texto)

Trabajo

Función Pública

Esta certificación se entenderá expedida bajo la gravedad de juramento y debe ser coincidente con los fondos depositados en bancos por concepto de cuotas sindicales descontadas a los empleados públicos y consignadas a las organizaciones sindicales, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

En caso de no entregarse la certificación o de no ser expedida en forma concreta, precisa y cierta sobre el número de empleados públicos afiliados a una organización sindical, quedará suspendida la participación, permisos sindicales y demás garantías eventuales de la respectiva organización sindical y sus negociadores o delegados durante el proceso de negociación, hasta tanto expida la certificación en forma debida, precisa y cierta.

(...)

Para efectos de recolectar la información necesaria en materia de afiliados de las organizaciones sindicales de empleados públicos, para la negociación colectiva que se adelantará en el presente año, solicitamos reportar a más tardar el **4 de abril del 2025**:

- Una certificación con las firmas de su secretario y fiscal, que debe contener el número de empleados públicos afiliados a organizaciones sindicales de primer grado que sean filial de su Confederación o Federación.

Detallando la información de la siguiente manera:

- Total de afiliados con descuento de cuota sindical en **diciembre 31 de 2024.**
- En caso de Confederaciones, la relación de Federaciones y sindicatos de primer nivel afiliados a su Confederación.
- En caso de Federaciones, el listado de sindicatos de primer nivel afiliados a la Federación.
- El número de afiliados agregados y el detallado por organización sindical de primer grado.

Trabajo

Función Pública

Esta información deberá ser diligenciada dando clic en el siguiente enlace:

https://negociacion2025.mintrabajo.gov.co

Contar con la información reportada por su organización sindical, es de suma importancia, tanto para el Estado colombiano, como para las organizaciones sindicales, en tanto que permite analizar indicadores de representatividad de las organizaciones sindicales y de esta forma, garantizar el ejercicio del derecho de negociación colectiva.

Cordialmente,

28 MAR 2025

ANTONIO ERESMID SANGUINO PÁEZ
Ministro del Trabajo
Director del Departamento Administrativo de la Función Pública (E)

Elaboró:
Elsa Rocío Joya
Contratista SPOS - DDFT
Ministerio del Trabajo

Andrés Felipe González R
Asesor
Dirección de Empleo Público
Departamento Administrativo de la Función Pública

Revisó:
Pavel Santodomingo
Viceministro (E) Relaciones Laborales
Ministerio del Trabajo

Francisco Camargo Salas
Director de Empleo Público
Departamento Administrativo de la Función Pública

Carlos Javier Muñoz Sánchez
Director Juridico (E)
Departamento Administrativo de la Función Pública

Aprobó:
Pavel Santodomingo
Viceministro (E) Relaciones Laborales
Ministerio del Trabajo